

조 치 요 청 서

지적구분 : 주의(신분상)

1. 제 목 : 계약상대자의 결정에 관한 사항

2. 관련부서 : 마산지사

3. 지적내용

☐ 보관시설(어촌계방제대응센터) 수리에 관한 사항

○ 관련근거

- 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 국가계약법) 제7조(계약의 방법), 동법 시행령 제12조(경쟁입찰의 참가자격)제1항 제2호, 제32조(경쟁계약에 관한 규정의 준용)
- 공단 소액수의계약 지침 제4조(계약상대자의 결정)

○ 공단 소액수의계약 지침 제4조에 따르면 계약담당자는 소액수의로 계약을 추진하고자 할 경우에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아 최저금액을 제시한 업체를 계약상대자로 결정하여야 하며,

○ 국가계약법에 따라 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 계약상대자가 허가·인가·면허·등록·신고등을 받았거나 당해 자격요건에 적합한 자와 수의계약을 체결하도록 명시되어 있음

○ 감사대상기간 어촌계방제대응센터 노후에 따른 손상, 태풍 등으로 인한 피해 복구를 위해 붙임의 [표1]과 같이 외판수리 및 도장 등 용역계약 총 4건을 체결하였고, 그 중 2건의 용역계약이 도소매(업태) / 선용품, 기부숙(종목) 등 계약내용과 맞지 않은 업태/업종의 업체와 계약을 체결하여 용역을 수행하였음

[표1] 어촌계방제대응센터 수리용역 계약상대자 부적정 내역

연 번	관련문서 수리내역	계약기 간	계약금액	계약상대자	업태/종목	담당자	비고(부적정 내용)
1	마산지사-1617호 (저구어촌계 수리) ◦컨테이너 내·외부 방청·도색 ◦출입문 손잡이 및 스텐빗장, 통풍구 설치 등	'20.5.22 ~ 6.5.	6,765,000	○○종합상사	도소매 /기부숙, 집자재	지○○	• 업태(업종)/종목 부적정
2	마산지사-2953호 (계도어촌계 수리) ◦창고 후면 철판용 접 및 고정작업 ◦내부 합판보수작 업 및 고박용 와 이어, 아이볼트 설치 등	'20.9.9 ~ 9.11.	1,760,000	○○종합상사	도소매 /선용품, 기부숙	박○○	• 업태(업종)/종목 부적정
3	마산지사-4134호 (저구어촌계 수리) ◦라바 페인트 도색	'21.12.24 ~ 12.27.	1,617,000	○○컨테이너	제조업 / 컨테이너 외	박○○	-
4	마산지사-3053호 (저구어촌계 수리) ◦방화문, 지붕U 및 보강자재 설치 ◦물받이 및 콘테이 너 고정 설치	'22.9.15 ~ 9.16.	3,850,000	○○참호	샷시	박○○	-

4. 조치할 사항

- 용역계약 상대자의 결정을 부적정하게 선정하고, 계약체결 및 수행하게 한
관련자에 대해 '주의(신분상)' 처분하고, 마산지사장은 동일·유사사례가 발생
하지 않도록 관련 업무를 철저히 하도록 지시하시기 바랍니다.

< 관련자 >

마산지사(現, 해양생태처) 일반직 4급 지○○
마산지사 일반직 4급 박○○

2022. 12. 30.

해양환경공단 감사

